

LEGAL POSITION PAPER

MATTHS 서비스 적법성 검토 및 법률적 소명서

30일 수학 학습 서비스 · GOAT Arena · 성취형페이백

검토 기준일 2026년 7월 30일

준거법 대한민국 법령

검토 대상 Matths 최종 정책 설계

1

1. 검토 결론

Matths는 이용자가 구매한 29일의 확정 학습권을 온전히 제공하고, 이용자가 실제 수학 학습과 문제 풀이를 수행한 결과에 따라 별도의 성취 조건을 계산하는 교육 서비스이다. GOAT Arena는 현금이나 환전 가능한 재화를 걸고 우연한 결과에 따라 재산을 취득하는 구조가 아니라, 학습 참여도와 수학 문제 풀이 성과를 가시화하는 기능형 학습 평가 시스템이다.

최종 정책에서 유료로 취득한 29일 학습권은 Arena의 승패와 무관하게 보장된다. 경기에서 사용하는 [refundChallengeDays](#) 또는 [bonusAccessDays](#)는 현금으로 충전할 수 없고, 출금·환전·양도·제3자 결제·외부 상품 교환이 불가능하며, 그 자체로 이용자가 운영자에게 행사할 수 있는 금전채권도 아니다. 이는 오직페이백 도전 자격 또는 추가 학습 기간을 산정하기 위한 서비스 내부의 조건값이다.

페이백 역시 참가자의 금전이나 유료 학습권을 모아 승자에게 분배하는 상금풀이 아니다. 이용자는 최초 결제로 약정된 29일 학습 서비스를 모두 제공받고, 운영자는 사전에 공개한 성취 조건이 충족될 경우 자기 비용으로 실제 결제대금을 되돌려준다. 따라서 참가자 사이에서 재산의 득실이 교차하는 판돈 구조가 존재하지 않는다.

이와 같은 설계에 비추어 보면, GOAT Arena를 형법상 도박, 환전형 게임머니 영업, 선불전자지급수단 또는 가상 자산 발행으로 평가할 핵심 요건이 충족되지 않는다. 서비스의 실질은 유료 교육 서비스 + 운영자 부담의 조건부 성취 리워드 + 비현금성 내부 랭킹 시스템으로 파악하는 것이 타당하다.

종합 의견

최종 정책대로 운영되는 Matths는 이용자에게 구매한 교육 서비스를 전부 제공하면서, 현금성 판돈·환전·외부 유통·제3자 사용처 없이 수학 학습 성과를 내부 자격값과 랭킹으로 측정하는 구조이다. 현행 대한민국 법체계에서 이를 금전 도박이나 현금화 가능한 사행성 서비스와 동일하게 평가할 근거는 없다.

2

2. 검토 대상 서비스의 확정 사실관계

2.1 유료 계약의 목적물

이용자가 결제하여 취득하는 것은 29일 동안 Matths의 수학 학습 서비스를 이용할 권리이다. 이 권리는 결제 즉시 [paidAccessEntitlement](#)로 분리 기록되며 다음 원칙이 적용된다.

- Arena 참가 여부와 관계없이 29일 전체가 제공된다.
- 경기에서 패배하더라도 유료 학습 가능 일수가 줄어들지 않는다.
- 운영자는 Arena 정산을 이유로 유료 학습권을 회수하거나 상대방에게 이전하지 않는다.
- 이용자가 구매한 권리와 Arena 내부 조건값은 데이터 및 회계상 별도 원장으로 관리된다.

따라서 이용자는 경기 결과와 무관하게 자신이 대금을 지급한 주된 급부를 전부 제공받는다.

2.2 30일 학습 구조와 페이백

Matths의 30일 프로그램은 다음과 같이 구성된다.

구분	내용
Day 1-29	결제로 확정된 29일 학습 서비스
Day 30	Sub Ranking의 성취 조건을 충족한 이용자에게 열리는 완료 단계

구분	내용
페이백 재원	다른 이용자의 결제금 또는 잠금 일수가 아닌 운영자 재원
페이백 금액	해당 프로그램의 실제 결제대금
기본 성취 조건	30일 학습 연속성, <code>refundChallengeDays</code> $\geq$ 30, 직접 도전 2회 이상, Day 30 완료 및 검증

페이백은 “승자가 패자의 돈을 가져가는 것”이 아니다. 운영자가 교육 프로그램의 성취를 촉진하기 위하여 사전에 약정한 조건부 가격 환급이다. 각 이용자의 결제대금은 자신의 29일 교육 서비스에 대한 대가이며, 다른 이용자에게 배당되는 판돈으로 전환되지 않는다.

2.3 GOAT Arena의 기능

GOAT Arena는 수학 학습 결과에 기반하여 이용자끼리 1대1 문제 풀이를 진행하는 기능이다. 승패는 동일하게 고지된 문제·시간·채점 기준에 따른 실제 풀이 성과로 결정된다. 상대 배정에 확률 요소가 일부 사용되더라도 그것은 누구와 겨룰지를 정하는 절차일 뿐, 정답 여부나 최종 승패를 무작위로 정하지 않는다.

운영자는 특정 이용자의 페이백을 방해하기 위해 문제 난이도, 채점 기준, 매칭 가중치 또는 결과를 개별적으로 조작할 수 없다. 모든 정산은 정책 버전, 문제 세트, 응답 기록, 채점 결과 및 원장 이벤트로 재현 가능하게 기록된다.

2.4 Sub Ranking의 내부 계산

Sub Ranking은 페이백 성취 요건인 30일을 완성하기 위한 학습 경쟁이다.

- 일반 도전 1건의 잠금값은 1일로 고정된다.
- 최대 도전 횟수는 두지 않는다.
- Revenge 도전의 잠금값은 2일로 고정된다.
- 승패에 따라 변동하는 값은 `refundChallengeDays`뿐이다.
- `paidAccessEntitlement` 29일은 어떤 정산에서도 변동하지 않는다.
- `refundChallengeDays`는 충전·출금·환전·외부 이전·상품 구매가 불가능하다.

예를 들어 A와 B가 Sub Ranking에서 1일을 잠그고 대결하더라도, 두 사람이 결제로 취득한 29일 학습권에는 아무 변화가 없다. 변하는 것은 각 이용자의 페이백 성취 진행도를 나타내는 내부 조건값뿐이다.

2.5 Main Ranking의 내부 계산

Main Ranking은 Sub Ranking을 통과하여 페이백 검증을 마친 이용자들이 추가 학습 기간과 랭킹을 놓고 수학 실력을 겨루는 단계이다.

도전 상대	일반 도전 잠금값	Revenge 잠금값
1 Tier 상위	2일	3일
2 Tier 상위	4일	5일
3 Tier 이상 상위	6일	7일

Main Ranking의 일반 도전은 Tier 차이에 따라 2일·4일·6일을 적용한다. Revenge에 성공하면 잠금 3일·5일·7일 전부가 시스템상 소각되고 랭크가 교환된다. Revenge에 실패하면 방어자는 각 2일·4일·6일을 받고, 차액 1일은 수수료로 소각된다.

여기에서 “잠금”, “이전”, “소각”은 모두 서비스 내부 원장의 정산 용어이다. 이용자에게 현금채권이 발생하거나 현금 가치가 외부로 유통되는 사건이 아니다. 추가 학습일은 Matths 안에서만 사용할 수 있고, 상점에서 사용된 일수는 이용자에게 재발행되지 않으며 운영자 금고 원장에 귀속된다.

2.6 배제된 요소

최종 정책은 다음 요소를 명시적으로 두지 않는다.

- GOAT COIN 또는 이에 준하는 토큰
- 현금 충전형 Arena 잔액
- 이용자 간 현금 송금
- 내부 일수의 매매·환전·출금·재매입
- 외부 거래소 또는 제3자 중개
- 제3자 가맹점 결제
- 외부 상품권·현물·가상자산으로의 교환
- 참가비를 모아 승자에게 배분하는 상금풀
- 우연 추첨으로 정해지는 현금 또는 현금 보상

이러한 배제는 단순한 명칭 변경이 아니라 결제, 원장, 정산 및 이용자 화면 전반에 적용되는 핵심 설계 원칙이다.

3. 형법상 도박에 해당하지 않는 이유

3.1 법적 판단 기준

형법 제246조의 도박죄는 다수 당사자가 재물을 걸고, 우연한 사정에 의하여 재물의 득실을 결정하는 행위를 전제로 한다.^[1] 대법원도 도박을 “2인 이상이 상호 간에 재물을 도하여 우연한 승패에 의하여 재물의 득실을 결정하는 것”으로 설명한다.^[2]

대법원 2006도736 판결은 골프가 기량을 중심으로 하는 경기라고 하더라도 실제 돈을 걸고 그 득실을 경기 결과에 연결하면 도박이 될 수 있다고 보았다.^[3] 이 판결이 제시하는 핵심은 경기의 명칭이나 실력 요소 자체가 아니라, 실제 재산을 상호 출연하여 승패에 따라 취득·상실하는 구조가 있는지이다.

Matths는 바로 그 핵심 요소를 두지 않는다.

3.2 참가자가 재물을 걸지 않는다

이용자가 결제한 대금은 자신의 29일 교육 서비스를 제공받기 위한 대가이다. 결제대금 또는 그에 상응하는 29일 학습권이 경기 원장으로 이동하지 않으며, 상대 이용자에게 넘어가거나 승패에 따라 소멸하지도 않는다.

Arena의 1일·2일·4일·6일 및 Revenge 2일·3일·5일·7일은 현금으로 매수한 칩이 아니다. 운영자가 학습 성취와 추가 이용기간을 계산하기 위하여 부여한 목적 제한형 내부 수치이다. 이용자는 이 값을 매도하거나 운영자에게 현금으로 상환 청구할 수 없다.

따라서 A의 승리가 B가 출연한 현금 또는 유료 권리의 취득으로 이어지지 않고, B의 패배 역시 구매한 교육 서비스의 상실로 이어지지 않는다. 형법상 도박의 전제가 되는 “상호 재물 출연”이 없다.

3.3 참가자 사이의 재산상 득실이 없다

Sub Ranking에서 이동하는 `refundChallengeDays`는페이백 요건 충족 여부를 계산하는 조건값이다. 이 값이 증가해도 현금이 바로 지급되는 것이 아니라, 30일 연속 학습, 직접 도전 2회, Day 30 완료 및 검증 등 독립된 교육 성취 요건을 모두 충족해야 운영자의 프로모션 약정이 실행된다.

Main Ranking의 `bonusAccessDays`도 Matths 서비스 안에서만 추가 학습에 사용할 수 있다. 현금·상품·제3자 서비스로 바꿀 수 없으며 외부 시장가격이 형성되지 않는다. 상점 사용분은 운영자 금고에 일방향으로 귀속되고 다시 이용자에게 판매·환급·배당되지 않는다.

대법원 2025도6368 판결은 게임머니가 실제 현금으로 구매되고 다시 현금으로 환전되는 구조를 중요한 근거로 보아 그 재물성을 인정하였다.^[4] Matths는 해당 판결이 재물성을 인정한 핵심 사정인 현금 매입 및 현금 환전의 순환을 모두 차단한다. 내부 일수는 구매 대상도, 환전 대상도, 외부 거래 대상도 아니다.

3.4 우연이 재산의 득실을 정하지 않는다

GOAT Arena의 승패는 수학 문제에 대한 실제 정답, 풀이 시간, 사전 고지된 동점 처리 기준으로 결정된다. 무작위 추첨이나 확률형 아이템이 답안을 대신 결정하지 않는다.

상대 매칭에 사용되는 확률은 경쟁 상대를 배정하기 위한 운영 절차에 한정된다. 동일한 문제와 채점 기준 아래에서 어느 이용자가 더 우수한 풀이 성과를 보였는지는 이용자의 학습과 수행으로 결정된다. 더욱이 그 결과에 현금성 재산의 득실이 결부되지 않으므로, “우연에 의한 재물 득실”이라는 도박죄의 결합 요건이 성립하지 않는다.

3.5 운영자 부담 페이백은 판돈 배당이 아니다

페이백 재원은 패자의 금전, 경기 참가비 또는 내부 일수 매각대금이 아니다. 운영자가 사전에 정한 교육 성취 조건의 달성자에게 자기 재원으로 실제 결제대금을 환급한다.

이는 참가자들이 금전을 모아 승자에게 분배하는 내기와 경제적 실질이 다르다. 이용자는 먼저 29일 교육 서비스를 전부 제공받고, 추가 성취 조건을 달성한 경우 운영자의 프로모션상 채무가 발생한다. 참가자 A의 페이백이 참가자 B의 금전 손실로 조성되지 않는다는 점에서 참가자 간 재산 득실의 대향성이 없다.

3.6 소결

Matths의 구조에는 ① 참가자 간 현금 또는 유료 권리의 출연, ② 승패에 따른 상대방 재산의 취득, ③ 내부 값의 현금화, ④ 우연에 의한 현금 배당이 없다. 형법상 도박과 구별되는 본질적 사정이 명확하므로, GOAT Arena를 도박으로 평가하는 것은 서비스의 실제 계약 및 정산 구조와 부합하지 않는다.

4

4. 게임산업 관련 법률상 사행성 구조가 아닌 이유

4.1 서비스의 주된 목적은 수학 교육이다

게임산업진흥에 관한 법률은 게임물이 오락뿐 아니라 학습·운동효과를 높일 수 있는 영상물 등을 포함할 수 있다고 규정한다. 따라서 학습 서비스에 경쟁 요소가 있다는 이유만으로 곧바로 위법한 사행성 서비스가 되는 것은 아니다.

Matths의 주된 급부는 29일의 구조화된 수학 학습, 문제 풀이, 진도 기록, 평가 및 피드백이다. GOAT Arena는 이 학습 결과를 이용한 1대1 평가 기능이며, 별도의 현금 획득 수단이 아니다. 이용자가 서비스를 사용하는 정상적 목적은 수학 학습과 성취 검증이다.

4.2 환전 및 환전 알선이 없다

게임산업진흥에 관한 법률 제32조는 게임의 이용을 통하여 획득한 결과물을 환전하거나 환전을 알선하거나 재매입하는 영업을 금지한다.^[5] Matths는 내부 일수의 환전, 환전 알선, 재매입을 기능적으로 제공하지 않으며 이용약관과 운영정책에서도 이를 허용하지 않는다.

다음 경로는 모두 존재하지 않는다.

현금 → Arena 일수 구매 → 경기 → 일수 매각 → 현금

실제 경로는 다음과 같다.

결제 → 29일 교육 서비스 제공 학습 수행 → 내부 성취값 계산 → 조건 충족 시 운영자 부담페이백 Main 성과 → Matths 내부 추가 학습기간 → 사용 후 운영자 금고 귀속

첫 번째는 환전형 게임머니 경제이고, 두 번째는 교육 서비스 계약과 성취 프로모션이다. Matths는 두 구조를 기술적·회계적으로 분리한다.

4.3 비정상적 이용을 유도하지 않는다

대법원 2018도18872 판결은 게임산업법상 “비정상적인 이용” 여부를 판단할 때, 이용자가 게임 본래의 오락·여가·학습·운동 등의 목적이 아니라 게임머니 획득을 주된 목적으로 이용하는지를 중요한 기준으로 제시하였다.^[6]

Matths에서는 내부 일수를 현금으로 취득하거나 처분할 수 없으므로 일수 차익을 목적으로 반복 거래하는 경제가 성립하지 않는다. 이용자가 진행도를 높이려면 실제로 수학 문제를 풀고, 학습 연속성을 유지하며, 검증 가능한 성취 조건을 완성해야 한다. 이는 서비스가 예정한 학습 목적과 일치한다.

4.4 경품 제공형 구조와도 구별된다

운영자가 이용자의 게임 결과에 따라 환전 가능한 경품이나 외부 재화를 제공하는 방식이 아니다. 랭킹, 배지, 활동 피드, Tier 표시는 명예와 학습 성취를 나타내는 비경제적 기능이며, 외부에서 거래할 수 없다.

페이백은 무작위 게임 결과에 대한 경품이 아니라 유료 교육 프로그램의 공개된 성취 조건을 전부 충족한 이용자에게 적용되는 가격 환급이다. 실제 결제대금을 한도로 하고, 별도의 배수 상금이나 무제한 현금 보상을 부여하지 않는다.

4.5 엄격해석 원칙과 서비스 실질

대법원은 형벌법규의 해석은 엄격하여야 하며, 문언의 가능한 의미를 벗어나 피고인에게 불리하게 확장하거나 유추할 수 없다고 판시한다.^[6] 현금화 가능한 게임머니나 경품 제공을 전제로 한 규정을, 구매·환전·외부 유통이 없는 교육 서비스의 내부 성취값에 동일하게 확장하는 것은 문언과 규제 목적에 맞지 않는다.

Matths는 명칭이 아니라 실질로 보아도 교육 서비스, 학습 평가, 내부 이용기간 관리로 구성되어 있다. 환전형 게임머니 영업이나 사행성 경품 제공의 실질이 없다.

5. 전자금융거래법상 선불전자지급수단이 아닌 이유

전자금융거래법상 선불전자지급수단은 이전 가능한 금전적 가치가 전자적 방법으로 저장되어 발행인 외의 제3자로부터 재화 또는 용역을 구매하는 데 사용되는 수단을 중심으로 규정된다.^[7]

Matths의 refundChallengeDays와 bonusAccessDays는 이에 해당하지 않는다.

법적 판단 요소	Matths 내부 일수
이용자의 현금 충전	불가

법적 판단 요소	Matths 내부 일수
금액 단위의 저장 가치	없음
발행인 외 제3자 사용처	없음
상품·서비스의 범용 결제	불가
이용자 간 자유 이전	불가
환불·출금·현금 상환 청구	불가
외부 가맹점 네트워크	없음

내부 일수는 금액이 저장된 결제수단이 아니라, Matths가 자신의 서비스 안에서 학습 성취 또는 추가 이용기간을 계산하기 위한 목적 제한형 기록이다. 제3자 가맹점이 이를 결제로 수취하지 않고, 이용자가 일수를 지불하여 외부 재화나 서비스를 구입할 수도 없다.

따라서 Matths가 내부 일수를 기록하는 행위는 이용자에게 범용 지급수단을 발행하는 것이 아니라, 자기 서비스의 이용 조건과 기간을 관리하는 행위이다.

6. 가상자산 또는 토큰 발행 구조가 아닌 이유

최종 정책은 GOAT COIN을 삭제하였고, 블록체인 토큰이나 전자적 증표를 발행하지 않는다. 내부 일수에는 독립된 시장가격, 소유권 이전 기능, 개인지갑, 외부 전송 주소, 거래소 상장, 현금 교환 기능이 없다.

가상자산 관련 법령도 발행자가 사용처와 용도를 제한하고 금전·재화·용역과 교환될 수 없는 전자적 증표를 규율 대상 가상자산과 구별한다.^[8] Matths의 내부 일수는 그보다도 기능이 제한적이다. 일수는 별도 토큰으로 발행되지 않고, 서비스 데이터베이스에서 학습 자격과 추가 이용기간을 계산하는 원장 항목으로만 존재한다.

운영자 금고 역시 이용자 예치금을 보관하는 전자지갑이 아니다. 이용자가 상점에서 사용한 추가 일수를 회계적으로 종결하기 위한 내부 목적계정이며, 해당 값은 다른 이용자에게 재판매·재발행·배당되지 않는다.

따라서 Matths는 가상자산 발행, 교환, 보관 또는 중개 서비스를 제공하지 않는다.

7. 전자상거래 및 소비자보호 법리에 부합하는 이유

7.1 구매 대상과 Arena 조건의 분리

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률은 통신판매업자가 계약 체결 전에 재화·용역의 내용, 가격, 공급 방법, 청약철회 조건 등 거래조건을 명확하게 고지하도록 한다.^[9]

Matths의 결제 화면과 약관은 다음을 분명하게 구분한다.

1. 이용자가 구매하는 것은 29일 학습 서비스이다.
2. 29일 학습권은 Arena 승패에 따라 감소하지 않는다.
3. 페이백은 30일 학습 및 별도 성취 조건을 모두 충족할 때 운영자가 제공하는 조건부 가격 환급이다.
4. 내부 일수는 현금이 아니며 충전·출금·환전·외부 교환이 불가능하다.
5. 자동 갱신은 프로그램 결과 확인 후 이용자가 별도로 선택한 경우에만 실행된다.

이와 같이 주된 급부와 프로모션 조건을 분리하여 표시하면, 이용자는 결제대금으로 무엇을 구매하는지와 페이백을 위해 어떤 추가 성취가 필요한지를 거래 전에 이해할 수 있다.

7.2 확정 유료 권리의 보호

이용자가 결제로 취득한 29일 학습권은 경기 결과와 관계없이 보장된다. Arena 패배를 이유로 유료 기간을 단축하거나 상대방에게 넘기지 않으므로, 사업자가 이미 대금을 받은 주된 급부를 임의로 박탈하는 구조가 아니다.

이 설계는 유료 계약상의 권리와 게임화된 성취 시스템을 분리함으로써 소비자의 기본 계약상 이익을 보호한다. 이용자가 Arena에 참여하지 않더라도 약정한 학습 서비스 자체는 정상적으로 제공된다.

7.3 페이백 조건의 객관성 및 검증 가능성

페이백 조건은 정책 버전으로 고정되고, 이용자별로 동일하게 적용된다. 운영자는 특정 이용자의 환급을 차단하기 위해 사후적으로 문제 난이도, 매칭 확률, 채점 기준 또는 필요 일수를 조정할 수 없다.

30일 연속 학습, `refundChallengeDays ≥ 30`, 직접 도전 2회 이상, Day 30 완료 등 핵심 조건은 대시보드에서 진행률로 표시된다. 실패 또는 미충족 사유도 원장 이벤트와 학습 기록으로 설명할 수 있다.

이는 환급 여부가 사업자의 자의적 판단이 아니라 사전에 공개된 객관적 기준과 검증 기록에 따라 결정된다는 의미이다.

7.4 청약철회와 페이백의 독립

법령상 청약철회·계약해제에 따른 권리와 Matths가 별도로 제공하는 성취형 페이백은 서로 다른 제도이다.⁽¹⁰⁾ Matths는 페이백 요건의 미충족을 이유로 법령상 인정되는 소비자 권리를 제한하지 않는다.

반대로 페이백은 모든 이용자에게 무조건 약속되는 현금 수익이 아니라, 교육 서비스를 제공받은 이용자가 별도의 성취 조건을 완성했을 때 적용되는 프로모션상 가격 환급이다. 두 제도의 구분은 결제 화면, 약관, 결과 화면 및 고객센터 절차에 동일하게 반영된다.

7.5 자동 갱신의 명시적 선택

프로그램 종료 후 다음 프로그램의 결제는 이용자가 결과와 거래조건을 확인하고 별도로 동의한 경우에만 실행된다. 미리 선택된 동의란이나 침묵을 갱신 의사로 간주하지 않는다.

따라서 이용자는 현재 프로그램의 결과를 확인한 뒤 다음 구매 여부를 자유롭게 결정한다. 자동 갱신에 동의한 이용자도 다음 결제 전 자신의 설정을 확인하고 해제할 수 있다.

8

8. 표시·광고 및 약관의 공정성

8.1 확정 사실만 광고한다

표시·광고의 공정화에 관한 법률은 사실과 다르거나 지나치게 부풀린 표시, 소비자를 속이거나 잘못 알게 할 우려가 있는 표시를 금지한다.⁽¹¹⁾ Matths의 대외 표현은 다음 원칙을 따른다.

- “누구나 환급”, “100% 페이백”, “확정 수익”과 같은 표현을 사용하지 않는다.
- 29일 학습 서비스와 성취형 페이백을 구분한다.
- 페이백의 핵심 조건을 결제 전에 표시한다.
- 예상 확률을 고정 수익률처럼 표현하지 않는다.
- 특정 이용자의 결과를 전체 이용자의 일반적 결과처럼 제시하지 않는다.
- 내부 일수를 현금, 코인, 자산 또는 투자수익으로 부르지 않는다.

Matths가 알리는 확정 사실은 “29일 학습권을 제공한다”, “공개된 성취 조건을 모두 충족하면 실제 결제대금을 운영자가 환급한다”, “Arena 일수는 현금화할 수 없다”는 내용이다.

8.2 약관은 서비스 구조와 동일하게 작동한다

약관의 규제에 관한 법률은 사업자가 중요한 약관 내용을 명시·설명하고, 신의성실 원칙에 반하여 고객에게 부당하게 불리한 조항을 두지 않도록 한다.⁽¹²⁾

Matths는 약관상 다음 내용을 핵심 조항으로 전면 배치한다.

- 유료 29일 학습권의 불가침
- 내부 일수의 비현금성 및 이용 범위
- 일반 도전과 Revenge의 잠금·이전·소각 규칙
- 페이백의 산식과 검증 기준
- 동점, 연결 중단, 부정행위 및 무효 처리 기준
- 정책 버전과 적용 시점
- 이의제기 및 기록 열람 절차

약관의 표현과 실제 코드의 정산 로직은 동일한 정책 버전을 참조한다. 이용자에게는 각 경기 전에 해당 경기의 잠금값과 가능한 정산 결과를 보여주고, 동의를 거쳐 대결을 시작한다.

8.3 운영자의 자의적 조작을 배제한다

운영자는 페이백 재원을 관리할 수 있지만, 그 이유로 특정 이용자의 문제 난이도나 승패를 개별 조정하지 않는다. 매칭 가중치가 사용되는 경우에도 공통 정책에 따라 적용하고, 정책 버전과 입력값을 기록한다.

이러한 구조는 이용자에게 고지한 성취 조건을 운영자가 사후 변경하여 환급을 회피하는 상황을 배제한다. 운영자의 책임은 공개한 산식에 따른 결과를 정확히 계산하고 약정된 페이백을 이행하는 데 있다.

9

9. 미성년 이용자 및 개인정보 보호 설계

9.1 법정대리인 동의가 필요한 계약의 분리

민법 제5조는 미성년자가 법률행위를 할 때 원칙적으로 법정대리인의 동의를 얻도록 한다.⁽¹³⁾ Matths는 미성년 이용자의 유료 결제 단계에서 연령 확인과 법정대리인 동의 절차를 적용하고, 학습 계정과 결제 책임 주체를 구분하여 기록한다.

Arena 참여는 현금 베팅이나 추가 유료 결제를 요구하지 않는다. 미성년 이용자가 경기 중 내부 일수를 잃더라도 부모가 구매한 29일 학습권에는 변화가 없다.

9.2 필요한 정보만 처리한다

공개 랭킹과 피드는 닉네임, Tier, 학습 성취와 같이 서비스 목적에 필요한 범위의 정보만 표시한다. 내부 잔액, 페이백 가능성, 결제 정보, 위험 신호 및 상세 학습기록은 다른 이용자에게 공개하지 않는다.

만 14세 미만 아동의 개인정보 처리에는 법정대리인 동의 절차를 적용하고, 보호자에게 처리 목적과 항목을 알기 쉽게 고지한다.⁽¹⁴⁾ 개인정보에는 접근권한 통제, 암호화, 접속기록 보관, 위·변조 방지 등 안전성 확보조치를 적용한다.⁽¹⁵⁾

9.3 교육 목적에 맞는 공개 범위

랭킹 공개의 목적은 학습 동기와 성취 인정이다. 이용자의 경제상태나 결제 여부를 비교하지 않으며, 공개 정보로 내부 일수의 거래를 유도하지 않는다. 신고·차단·닉네임 변경 및 보호자 통제 기능을 제공하여 교육 환경에 맞는 상호작용 범위를 유지한다.

10. 주요 판례와 Matths의 구조적 차이

10.1 대법원 2008. 10. 23. 선고 2006도736 판결

이 사건은 참가자들이 실제 돈을 걸고 골프 경기 결과에 따라 그 돈의 귀속을 정한 사안이다. 대법원은 골프가 실력 경기라는 사정만으로 도박성이 당연히 부정되지는 않는다고 보았다.⁽³⁾

Matths와의 차이: Matths 참가자는 경기 때 현금이나 유료 29일 학습권을 출연하지 않는다. 승자가 패자의 현금 또는 구매 권리를 취득하지 않으며, 내부 일수는 환전되지 않는다. 따라서 이 판결이 도박성을 인정한 핵심 사실인 “실제 재물의 상호 출연과 승패에 따른 귀속 변경”이 없다.

10.2 대법원 2014. 6. 12. 선고 2013도13231 판결

대법원은 도박의 개념을 2인 이상이 상호 간에 재물을 걸고 우연한 승패에 따라 재물의 득실을 정하는 것으로 설명하였다.⁽²⁾

Matths와의 차이: 이용자 상호 간에 출연되는 재물이 없고, 구매한 서비스 권리는 승패와 무관하게 보장된다. 패이백은 패자의 재산이 승자에게 이동하는 것이 아니라 운영자의 사전 약정에 따른 가격 환급이다.

10.3 대법원 2025. 8. 14. 선고 2025도6368 판결

이 사건의 게임머니는 이용자가 현금을 지급하고 구매할 수 있었고, 게임 결과로 취득한 뒤 다시 현금으로 전환할 수 있었다. 대법원은 이러한 현금 취득·환전 구조를 토대로 게임머니의 재물성을 인정하였다.⁽⁴⁾

Matths와의 차이: 내부 일수는 현금으로 구매할 수 없고, 현금으로 전환할 수도 없다. 이용자 간 자유 양도, 제3자 결제, 외부 거래 및 운영자의 매매입도 불가능하다. 위 판결의 핵심인 “현금 → 게임머니 → 현금”의 순환이 존재하지 않는다.

10.4 대법원 2022. 3. 11. 선고 2018도18872 판결

대법원은 게임산업법상 비정상적 이용의 의미를 게임 본래의 오락·여가·학습·운동 목적이 아니라 게임머니 획득을 주된 목적으로 하는 이용과 관련하여 해석하였고, 형벌법규의 엄격해석 원칙을 재확인하였다.⁽⁶⁾

Matths와의 관련성: Matths 이용자는 내부 일수를 매매하여 경제적 차익을 얻을 수 없다. 일수를 얻는 방법은 실제 수학 학습과 문제 풀이이며, 사용할 수 있는 곳도 Matths의 학습 서비스뿐이다. 서비스의 정상적 이용목적과 내부 성취 시스템이 일치한다.

11. 위법형 구조와 Matths 현행 구조의 비교

아래 비교는 Matths가 채택하지 않은 가정적 구조와 최종 정책의 차이를 명확히 하기 위한 것이다.

위법성이 문제될 수 있는 가정적 구조	Matths가 채택한 구조	법적 차이
이용자가 현금으로 Arena 칩을 충전하고, 승리한 칩을 다시 현금으로 출금한다.	Arena 일수는 현금 충전·출금·환전이 모두 불가능하다.	현금과 내부 값 사이의 교환·순환이 없다.

위법성이 문제될 수 있는 가정적 구조	Matths가 채택한 구조	법적 차이
참가비를 상금풀로 모아 경기 승자에게 현금으로 배분한다.	결제대금은 각 이용자의 29일 교육 서비스 대가이고,페이백은 운영자 재원으로 지급된다.	참가자 간 판돈의 출연과 배당이 없다.
패배하면 결제로 구매한 학습일이 상대방에게 넘어간다.	<code>paidAccessEntitlement</code> 29일은 승패와 무관하게 보호된다.	유료 계약상 권리를 경기 재물로 사용하지 않는다.
무작위 추첨이나 확률형 결과로 현금 환급자를 정한다.	실제 수학 문제 풀이, 학습 연속성, 직접 도전, Day 30 완료로 성취 여부를 판단한다.	우연에 의한 현금 득실 구조가 아니다.
내부 일수로 외부 상품권, 가상자산 또는 제3자 상품을 구매한다.	내부 일수는 Matths의 페이백 자격 및 추가 학습기간 계산에만 사용된다.	범용 지급수단이나 외부 교환가치가 없다.
이용자끼리 일수를 자유롭게 매매하고 운영자가 이를 재매입한다.	규칙에 따른 경기 정산 외 양도는 불가하고 운영자의 현금 재매입이 없다.	2차 시장과 환전 영업이 성립하지 않는다.
운영자 금고의 일수를 현금화하거나 다음 이용자에게 판매한다.	상점 사용분은 내부 원장에서 종결되며 재판매·재발행·배당되지 않는다.	순환형 가치 발행이 없다.
운영자가 특정 이용자의 환급을 막기 위해 문제나 매칭 확률을 몰래 조정한다.	공통 정책 버전, 동일 채점 기준, 결과 재현 로그, 개별 조작 금지를 적용한다.	고지된 조건의 객관성과 검증 가능성이 확보된다.
결제 화면에서 페이백을 확정 수익처럼 광고하고 중요한 조건을 숨긴다.	29일 학습권과 조건부 페이백을 구분하고 핵심 요건을 결제 전에 표시한다.	거래조건을 오인시키는 표현을 배제한다.
이용자의 별도 선택 없이 다음 프로그램이 자동 결제된다.	결과 확인 후 명시적으로 동의한 경우에만 다음 결제가 실행된다.	이용자의 실제 갹신 의사를 확인한다.

이 비교에서 확인되는 바와 같이, Matths의 적법성은 단순히 내부 재화의 명칭을 “일수”로 정한 데서 나오는 것이 아니다. 현금 투입 경로, 유료 권리의 위험 노출, 환전 경로, 외부 사용처, 참가자 상금풀, 무작위 금전 배당을 시스템 수준에서 모두 제거한 경제적 실질에서 나온다.

12. 구체적 규칙 적용 사례

사례 1 — Sub Ranking 일반 도전

A와 B는 각각 29일 학습권을 결제로 보유하고 있다. A가 B에게 도전할 때 각 계정의 `refundChallengeDays` 중 규칙상 1일이 잠금된다. A가 승리하면 내부 성취 진행도가 정산되지만, B의 유료 학습권은 29일 그대로 남는다.

법률적 평가: 경기 정산 대상이 현금 또는 구매한 학습권이 아니며, 승자가 패자의 재산을 취득하지 않는다. 내부 조건값의 변동일 뿐이다.

사례 2 — Sub Ranking Revenge

이전 라운드의 패자가 Revenge를 신청하면 잠금값은 2일로 고정된다. 결과에 따라 내부 일수와 랭킹이 규칙대로 정산된다.

법률적 평가: Revenge 비용 2일은 현금으로 구매하거나 환전할 수 있는 칩이 아니다. 이용자는 Revenge를 이유로 추가 결제를 하지 않으며, 유료 29일 학습권도 영향을 받지 않는다.

사례 3 — Main Ranking 상위 Tier 도전

C가 2 Tier 위의 D에게 도전하면 일반 잠금값은 4일이다. 이 값은 `bonusAccessDays` 원장에서만 잠금되며, C와 D의 결제대금이나 현금 잔액은 변동하지 않는다.

법률적 평가: 4일은 Matths 내부 추가 학습 가능기간을 계산하는 목적 제한형 값이다. 제3자 상품 구매, 현금 출금 또는 외부 양도가 불가능하므로 금전 지급수단이나 환전형 게임머니로 기능하지 않는다.

사례 4 — Main Ranking Revenge 성공

C가 2 Tier 차이의 Revenge에 도전하여 성공하면 잠금 5일은 전부 소각되고 랭크가 교환된다.

법률적 평가: 성공자에게 상대방의 금전이나 일수가 이전되지 않는다. 오히려 정해진 내부 값이 시스템에서 종결되고 명예적 지위인 랭크만 교환된다. 현금성 자산의 배당이 없다.

사례 5 — Main Ranking Revenge 실패

C가 같은 Revenge에 실패하면 D는 4일의 추가 학습기간을 받고, 차액 1일은 수수료로 소각된다.

법률적 평가: 정산되는 값은 Matths 안에서만 사용할 수 있는 추가 학습기간이다. D가 이를 현금으로 바꾸거나 외부 거래할 수 없고, 수수료 1일도 운영자 수익으로 현금화되는 것이 아니라 원장에서 소멸한다.

사례 6 —페이백 실행

E는 29일간 학습 서비스를 이용한 뒤 30일 연속 학습, $\text{refundChallengeDays} \geq 30$, 직접 도전 2회, Day 30 완료 등 고지된 조건을 충족하였다. 운영자는 검증 후 E의 실제 결제대금을 환급한다.

법률적 평가: 환급액은 다른 참가자의 손실에서 나온 상금이 아니며, 운영자가 교육 성취에 관하여 사전에 약정한 가격 환급이다. E는 자신의 결제로 약정된 학습 서비스를 이미 제공받았고, 추가 성취 조건을 완성하여 프로모션상 권리를 취득한다.

13. 적법 구조를 유지하는 구속적 운영 원칙

다음 원칙은 선택적 운영 편의가 아니라 서비스 정체성과 법적 구조를 구성하는 고정 정책이다.

1. 유료 29일 권리 불가침

`paidAccessEntitlement`는 Arena 정산 함수의 입력 또는 출력이 될 수 없다.

2. 현금 충전 금지

`refundChallengeDays`와 `bonusAccessDays`를 현금으로 구매하거나 유료 패키지에 끼워 판매하지 않는다.

3. 환전 및 외부 이전 금지

내부 일수의 현금 상환, 제3자 매매, 선물, 담보 제공, 외부 지급 전송 및 재매입을 지원하지 않는다.

4. 제3자 사용처 금지

내부 일수는 외부 상품, 상품권, 가상자산, 광고 보상 또는 제3자 서비스의 결제수단으로 사용할 수 없다.

5. 참가자 상금풀 금지

결제대금이나 별도 참가비를 모아 승자에게 배당하지 않는다.

6. 운영자 부담 페이백

페이백은 실제 결제대금을 한도로 하며 운영자 재원으로 지급한다.

7. 학습 성과에 의한 결과 결정

승패와 성취는 실제 풀이 결과 및 사전 고지된 객관적 기준으로 판정한다.

8. 개별 조작 금지

특정 이용자의 환급 여부를 바꾸기 위한 난이도·가중치·채점·매칭 조정을 금지한다.

9. 정책 사전 고지와 버전 고지

잠금값, Revenge, 소각, 페이백 및 예외처리 기준을 경기 또는 결제 전에 표시하고 적용 버전을 기록한다.

10. 일방향 운영자 금고

상점 사용분은 내부 원장에서 종결하고, 이용자에게 재판매·재발행·현금 배당하지 않는다.

11. 명시적 갱신 동의

다음 프로그램 결제는 결과 확인 후 이용자가 별도로 선택한 경우에만 실행한다.

12. 감사 가능한 원장

경기 요청, 수락, 문제 배정, 제출, 채점, 정산, 소각, 페이백 검증 및 이의처리 이벤트를 재현 가능하게 보존한다.

이 원칙이 코드, 결제 화면, 이용약관, 운영자 도구 및 마케팅 문구에 일관되게 적용될 때 Matths의 비현금성 교육 서비스 구조는 명확하게 유지된다.

14

14. 대외 소명용 핵심 문안

Matths는 29일의 수학 학습 서비스를 판매하며, 이용자가 구매한 학습권은 GOAT Arena의 승패와 관계 없이 전부 보장됩니다. Arena에서 사용하는 일수는 현금이나 코인이 아니라 학습 성취와 추가 학습기간을 계산하기 위한 서비스 내부 기록입니다. 해당 일수는 구매·충전·출금·환전·양도·제3자 결제 또는 외부 상품 교환이 불가능합니다.

GOAT Arena의 결과는 실제 수학 문제 풀이 성과에 따라 결정되고, 참가자의 결제금이나 유료 학습권을 모아 승자에게 배분하지 않습니다. 페이백은 30일 학습 등 사전에 공개된 성취 조건을 모두 충족한 이용자에게 운영자가 자기 재원으로 실제 결제대금을 환급하는 교육 성취 프로모션입니다.

따라서 Matths는 현금성 판돈, 환전 가능한 게임머니, 외부 유통 토큰 또는 무작위 현금 배당을 제공하지 않으며, 유료 교육 서비스와 비현금성 학습 평가 시스템으로 운영됩니다.

15

15. 최종 의견

Matths의 최종 정책은 도박 및 사행성 판단에서 핵심이 되는 금전 출연, 재산상 대항적 득실, 환전 가능성, 외부 유통성 및 우연에 의한 현금 배당을 구조적으로 제거하였다. 이용자가 결제로 취득한 29일 학습권은 온전히 보호되고, GOAT Arena에서 변동하는 값은 교육 성취와 추가 학습기간을 위한 내부 계산값에 한정된다.

대법원이 실제 금전 내기 또는 현금 매입·환전형 게임머니에 관하여 제시한 판단 기준을 적용하더라도, Matths는 그 판례들의 핵심 사실관계와 명확히 구별된다. 페이백 역시 참가자 사이의 판돈 분배가 아니라 운영자가 교육 성취에 대하여 사전 약정한 가격 환급이다.

결론적으로, 본 문서에 기재된 최종 정책과 고정 운영 원칙을 기준으로 할 때 Matths는 대한민국 법체계상 유료 수학 교육 서비스, 기능형 학습 평가, 운영자 부담의 조건부 성취 페이백으로 평가하는 것이 타당하다.

근거 주석 및 공식 근거

- (1) [형법 제246조\(도박, 상습도박\) — 국가법령정보센터](#)
- (2) [대법원 2014. 6. 12. 선고 2013도13231 판결 — 국가법령정보센터](#)
- (3) [대법원 2008. 10. 23. 선고 2006도736 판결 — 국가법령정보센터](#)
- (4) [대법원 2025. 8. 14. 선고 2025도6368 판결 — 국가법령정보센터](#)
- (5) [게임산업진흥에 관한 법률 제32조 — 국가법령정보센터](#)
- (6) [대법원 2022. 3. 11. 선고 2018도18872 판결 — 국가법령정보센터](#)
- (7) [전자금융거래법 제2조 제14호 — 국가법령정보센터](#)
- (8) [가상자산 관련 법률상 정의 및 제외 대상 — 국가법령정보센터](#)
- (9) [전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제13조 — 국가법령정보센터](#)
- (10) [전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제17조·제18조 — 국가법령정보센터](#)
- (11) [표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 국가법령정보센터](#)
- (12) [약관의 규제에 관한 법률 제3조 및 제6조 — 국가법령정보센터](#)
- (13) [민법 제5조\(미성년자의 능력\) — 국가법령정보센터](#)
- (14) [개인정보 보호법 제22조의2 — 국가법령정보센터](#)
- (15) [개인정보 보호법 제29조 — 국가법령정보센터](#)